

1500886-87.2019.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... pensão. Tem passagem por roubo, tráfico e tentativa de homicídio. Nada tem contra as testemunhas.

O réu MARCELO GREGORIO DA SILVA, no interrogatório policial (21/04/2019 - fl. 06), declarou: "que estava em companhia de Jonas Pereira no caminhão dele e ao passarem pela vicinal Araraquara/Matão, viram próximo ao acostamento alguns 'paus'; que resolveram pegar e quando estavam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao-SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500886-87.2019.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500886-87.2019.8.26.0347

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 985/2019 - DEL.POL.MATÃO, 95/2019 - DEL.POL.MATÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonas Pereira e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

JONAS PEREIRA, qualificado às fls. 05 e 13/19, e MARCELO GREGORIO DA SILVA, qualificado às fls. 06, 29/31 e 33/36, foram denunciados como incursos no art. 155, § 4º, inc. IV, c.c. o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 21 de abril de 2019, por volta das 10h45, na Estrada de Ferro, Km 28 + 640 metros, nesta Cidade e Comarca de Matão, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos, tentaram subtrair, para eles, cinco dormentes, cada um avaliado em R\$ 70,00, totalizando R\$ 350,00, pertencentes à vítima Rumo Logística S/A, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa de JONAS requereu a absolvição.

A Defesa de MARCELO, por sua vez, pugnou pela absolvição e apresentou teses subsidiárias.
É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

Os réus JONAS PEREIRA, qualificado às fls. 05 e 13/19, e MARCELO GREGORIO DA SILVA, qualificado às fls. 06, 29/31 e 33/36, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no art. 155, § 4º, inc. IV, c.c. o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

O pedido condenatório é improcedente.

Foram acostados o auto de prisão em flagrante (fl. 01), termos de depoimentos (fls. 02 e 03), termos de interrogatórios (fls. 05 e 06), boletim de ocorrência nº 985/2019 (fls. 08/10), auto de exibição/apreensão (fl. 11), auto de exibição/apreensão/entrega (fl. 12), fotos (fls. 102/107), relatório final (fls. 110/111), laudo pericial nº 171.271/2019 (fls. 141/144), laudo pericial nº 162.828/2019 (fls. 145/146).

O réu JONAS PEREIRA, no interrogatório policial (21/04/2019 - fl. 05), declarou: "que trafegava com seu caminhão pela vicinal Araraquara/Matão e ao passar num determinado local, viu uns paus jogados próximos ao acostamento e resolveram pegar, quando foram abordados por vigilantes; que não estava furtando, acreditava que aqueles 'paus' estavam jogados.". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Disse que passou pelo local e achou que os paus estavam abandonados. Marcelo estava junto. Tinha contratado Marcelo como ajudante para realizar uma mudança. Não havia cerca ou portão protegendo os dormentes. Os sacos que estavam no caminhão serviam para colocar esterco. No caminhão havia ferramentas normais. Nunca teve problemas com a linha férrea. Errou em pegar, mas não sabia que iriam recolher os paus. Tem 44 anos. É pedreiro e na lavoura em sítio da família. Ganhava R\$2.800,00. É amasiado. Possui quatro filhos. Não pagava pensão. Tem passagem por roubo, tráfico e tentativa de homicídio. Nada tem contra as testemunhas.

O réu MARCELO GREGORIO DA SILVA, no interrogatório policial (21/04/2019 - fl. 06), declarou: "que estava em companhia de Jonas Pereira no caminhão dele e ao passarem pela vicinal Araraquara/Matão, viram próximo ao acostamento alguns 'paus'; que resolveram pegar e quando estavam colocando na carroceria do caminhão, foram surpreendidos por vigilantes; acreditava que aqueles 'paus' estavam jogados.". O réu não compareceu em Juízo para dar sua versão.

A testemunha André Luiz Antônio, na fase inquisitiva (21/04/2019 - fl. 02), declarou: "é vigilante de escolta prestando serviços para Rumo Logística, que tem a concessão da ferrovia, e nesta data estava patrulhando a linha férrea, em companhia do vigilante Pantaleão, devido ao grande número de furtos de dormentes. No km 28 mais 640 da ferrovia, depararam com dois indivíduos carregando dormente sobre a carroceria de um caminhão Mercedes Bens, placas LCX-5135 de Limeira; que conseguiram abordar os indivíduos, sendo que um deles foi identificado como Jonas Pereira, o qual disse ser o proprietário do caminhão, e o outro foi identificado como Marcelo Gregório da Silva; ambos confessaram que estavam praticando furto de dormentes. Que na carroceria do caminhão tinha ferramentas, barra de ferro que servem para fazer alavanca e retirar dormentes e praticar furtos na linha férrea, e foi encontrado ainda dois carretéis de linhas e vários sacos vazios; que servem para ensacar e costurar os sacos quando furtam os grãos dos vagões.".

A testemunha Francisco Carlos Lopes Pantaleão, na fase inquisitiva (21/04/2019 - fl. 03), declarou: "é vigilante de escolta prestando serviços para Rumo Logística, que tem a concessão da ferrovia, e nesta data estava vigiando a linha férrea, em companhia do vigilante André, pelo fato de estar ocorrendo muitos furtos de dormentes. No km 28 mais 640 da ferrovia, neste município de Matão/SP, depararam com dois indivíduos carregando dormentes sobre a carroceria de um caminhão Mercedes Bens, cor branca, placas LCX-5135 de Limeira; que conseguiram abordar os indivíduos, sendo que um deles foi identificado como Jonas Pereira, o qual disse ser o proprietário do caminhão, e o outro foi identificado como Marcelo Gregório da Silva; ambos confessaram que estavam praticando furto de dormentes. Que na carroceria do caminhão tinha várias ferramentas, dentre elas uma barra de ferro que

serve para fazer alavanca e retirar dormentes e praticar furtos em grãos de vagões, na linha férrea, sendo encontrado ainda dois carretéis de linhas e vários sacos vazios; que servem para ensacar e costurar os sacos quando furtam os grãos dos vagões.". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Os dormentes quando são substituídos eles ficam depositados ao lado da linha férrea, aguardando que uma empresa terceirizada viesse recolher.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na inicial não foram cabalmente demonstrados.

Há que se reconhecer, no presente caso, o erro de tipo, mormente diante da dúvida sobre a sua ocorrência.

Erro de tipo é o erro sobre os elementos constitutivos do tipo penal. Uma vez presente, exclui o dolo e permite-se a punição por crime culposos se previsto em lei, nos termos do artigo 20 do Código Penal.

O delito em questão não prevê a modalidade culposa.

A versão apresentada pelos réus não é absurda.

Os réus disseram que os objetos estavam abandonados ao lado da linha férrea, razão pela qual resolveram recolhê-los.

A testemunha Francisco, por sua vez, aduziu que os dormentes quando são substituídos ficam depositados ao lado da linha férrea. Esta narrativa também corrobora a alegação dos réus.

Outrossim, observando as fotos dos bens às fls. 102/103, percebe-se que são dormentes velhos e com avarias.

Destarte, é possível que os réus tenham agido de boa-fé, incorrendo em erro quanto aos objetos estarem, de fato, abandonados, afastando, assim, a tipicidade do crime de furto, pela ausência de dolo quanto à subtração de coisa alheia móvel.

Portanto, diante da dúvida, a absolvição é de rigor.

IV - Decisão

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido condenatório veiculado na denúncia para ABSOLVER os réus JONAS PEREIRA, qualificado às fls. 05 e 13/19, e MARCELO GREGORIO DA SILVA, qualificado às fls. 06, 29/31 e 33/36, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

P. R. I. C.

Matão, 17 de agosto de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA